

1500338-23.2022.8.26.0326

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMARA ELIZA LUTIERI FELTRIN NESPOLI

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE BARBOSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMARA ELIZA LUTIERI FELTRIN NESPOLI

1. RELATÓRIO

JORGE BARBOSA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque:

No dia 18 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

1ª Vara

Praça José Firpo, s/nº, . - Centro

CEP: 17780-000 - Lucélia - SP

Telefone: (18) 3551-1155 - E-mail: lucelia1@tjsp.jus.br

1500338-23.2022.8.26.0326 - lauda

CONCLUSÃO

Em 15 de julho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr. André Gustavo Livonesi na 1ª Vara da Comarca de Lucélia. Eu, Gisele Tavone Macherti Savi, Escrevente Técnico Judiciário, que subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1500338-23.2022.8.26.0326

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE BARBOSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMARA ELIZA LUTIERI FELTRIN NESPOLI

1. RELATÓRIO

JORGE BARBOSA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque:

No dia 18 de abril de 2022, na Rua Edmundo Micali, nº 236, Vila Rancharia, município e comarca de Lucélia, JORGE BARBOSA, tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, cocaína, droga de uso proscrito no País, com massa líquida total de 12,57 g (doze gramas e cinquenta e sete centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 81/83 e laudo pericial de fls. 86/92 (laudo pericial nº 121023/2022 – lacre DSPA 8994), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, JORGE BARBOSA vendeu e entregou a consumo, para Raul Sanches de Almeida, 1 porção de cocaína, droga de uso proscrito no País, com massa líquida total de 0,67 g (sessenta e sete centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 81/83 e laudo pericial de fls. 86/92 (laudo pericial nº 121023/2022 – lacre DSPA 8993), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na ocasião dos fatos, o denunciado JORGE BARBOSA vendeu para Raul Sanches de Almeida 1 porção de cocaína, droga de uso proscrito no País, com massa líquida total de 0,67 g (sessenta e sete centigramas), pelo valor de R\$ 50,00.

A transação foi observada pelos Policiais Militares Robson de Rezende Silva e Luiz Fernando da Motta que abordaram Raul e encontraram a droga no bolso da bermuda. Ato contínuo, os Policiais Militares ingressaram na residência de JORGE BARBOSA e constataram que ele mantinha em depósito cocaína, droga de uso proscrito no País, com massa líquida total de 12,57 g (doze gramas e cinquenta e sete centigramas), que estava fracionada em 07 porções.

Ainda, no local foi apreendido 01 tubo de PVC contendo R\$ 15,00 em notas e R\$ 25,95 em moedas, bem como 01 tesoura e embalagens plásticas cortadas, utilizadas para acondicionar drogas.

Durante revista pessoal em JORGE, foi localizado R\$ 50,00 (referente a transação) em um bolso e R\$ 1.000,00 no outro bolso (auto de exibição e apreensão de fls. 81/83).

O feito teve início com a prisão em flagrante do acusado.

Realizada audiência de custódia, o flagrante foi homologado, sendo decretada a prisão preventiva (fls. 172/178).

Ofertado relatório final (fls. 187/188), a denúncia foi oferecida às fls. 192/196.

Por decisão de fls. 198/199, foi decretada a quebra do sigilo do aparelho celular apreendido nos autos.

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 219/230).

Ausente hipótese de absolvição sumária (art. 397, CPP), a denúncia foi recebida por decisão de fls. 246/247, em 6 de junho de 2022.

Prisão reanalisada por decisão de fls. 279/280, em cumprimento ao disposto no art. 316, CPP.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado.

Em seguida, as partes apresentaram seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias (desclassificação para o delito de uso de drogas).

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência (fls. 69/78); auto de exibição e apreensão (fls. 81/82), referente ao encontro de: R\$ 25,95, dentro de um tubo de PVC; outros R\$ 15,00; 7 porções de cocaína em um pote; uma tesoura R\$ 1.090,00; um telefone Motorola, nove retalhos plásticos, um pote com tampa, um tubo de PVC; retalhos plásticos; um telefone celular; R\$ 1.000,00, localizados no bolso da bermuda do indiciado; auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 86/92); comprovante de depósito de fls. 183/185; laudo toxicológico definitivo de fls. 276/278, e,

indiretamente, pela prova oral amealhada.

Do mesmo modo, a autoria é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha Raul Sanches de Almeida, em solo policial, declarou que é usuário de drogas e ficou ciente que Jorge Barbosa comercializa entorpecentes em sua residência, localizada na Rua Edmundo Micalli, 236, neste município. No dia de hoje, por volta das 14h00, o declarante, juntamente com Glener, deslocou-se até a residência de Jorge Barbosa e adquiriu 01 porção de cocaína pelo valor de R\$ 50,00. Após adquirir o entorpecente, o declarante e Glener foram abordados defronte ao imóvel de Jorge e, durante a revista, o CB PM Rezende localizou o invólucro plástico contendo cocaína que o declarante havia adquirido de Jorge Barbosa momentos antes. Glener não adquiriu entorpecentes de Jorge Barbosa, apenas o declarante. O declarante, ao ser indagado pelos Policiais Militares, informou que a droga apreendida havia sido adquirida de Jorge Barbosa pelo valor de R\$ 50,00. Diante dos fatos, os Policiais adentraram na residência de Jorge Barbosa e, segundo informações dos Policiais, foram apreendidos mais 07 invólucros de cocaína e vários petrechos para embalagens de drogas e uma quantidade em dinheiro. Em juízo, disse não ser amigo de Jorge. Afirmou ser usuário de drogas. No dia dos fatos, estava com Glener no carro. Sabe que Jorge é usuário. Foi à sua casa para ver se "ele arrumava um pouco de droga" para si. Comprou dele "um pouquinho" por R\$ 50,00. Foi, na sequência, abordado pelos policiais. Não pode dizer se ele é ou não é traficante. Glener de Oliveira Izidro da Silva, em solo policial, declarou que é amigo de Raul Sanches e no dia de hoje, por volta das 14h00, acompanhou Raul até a residência de Jorge Barbosa, localizada na Rua Edmundo Micalli, cujo número não se lembra. O declarante ficou no carro e Raul desceu e foi conversar com Jorge, contudo, o declarante não visualizou o mesmo adquirindo o entorpecente. Ao sair da residência de Jorge, Raul foi abordado pela Polícia Militar, que localizou 01 invólucro de entorpecente em poder de Raul, contudo, o declarante não presenciou o momento da apreensão. Logo após a abordagem, a Polícia Militar adentrou na residência de Jorge e apreendeu entorpecentes, dinheiro e petrechos para embalagens de entorpecentes, que foram colocados no capô da viatura para fotografiação. Em seguida, todos foram conduzidos ao Plantão Policial. Em juízo, disse nada ter presenciado. Disse que estava no carro de Raul, mas não presenciou a conversa entre Raul e Jorge. A abordagem ocorreu logo na sequência. Conhece Jorge de vista. Nunca ouviu dizer que ele é traficante. Não sabe dizer se o réu é usuário.

Luiz Fernando da Motta, Policial Militar, em solo policial, declarou que por volta das 14h00 efetuavam patrulhamento pela Rua Edmundo Micalli, quando defronte ao numeral 236 visualizaram Raul Sanches de Almeida defronte ao imóvel onde reside Jorge, o qual entregou "algo" para Raul. Cientes que no local ocorria mercância ilícita de drogas, segundo denúncias anônimas, resolveram abordar Raul e, em poder do mesmo, mais precisamente no bolso da bermuda, foi encontrado 01 invólucro contendo cocaína. Indagado Raul, este informou que momentos antes havia adquirido entorpecente de Jorge, pelo valor de R\$ 50,00. Raul deslocou-se ao local juntamente com Glener, que ficou esperando o mesmo no veículo. Diante dos fatos, o depoente e o CB PM Rezende adentraram na residência de Jorge e apreenderam 07 porções de cocaína, que estavam em um pote branco, similares à apreendida com Raul. Em continuidade às diligências, localizaram 01 tubo de PVC contendo R\$ 15,00 em notas e R\$ 25,95 em moedas, bem como 01 tesoura e embalagens plásticas cortadas, que possivelmente seriam utilizadas para acondicionar entorpecentes. Durante revista pessoal em Jorge, foi localizado R\$ 50,00 em um bolso e R\$ 1.000,00 no outro bolso, bem como 01 aparelho celular da marca Motorola. O CB Rezende deu voz de prisão a Jorge Barbosa pelo delito de tráfico de entorpecente e, em seguida conduziu todos a este Plantão Policial. Em juízo, corroborou o depoimento dado extrajudicialmente. Acrescentou que, com Raul, encontraram uma porção de cocaína após visualizarem um objeto com ele. O local era conhecido como notório ponto de drogas. Na casa de Jorge, encontraram uma tesoura, várias embalagens semelhantes àquela encontrada com Raul; o acusado já foi preso pelo delito de tráfico de drogas.

No mesmo sentido o depoimento de seu colega de farda, Robson de Rezende Silva.

Em seu interrogatório extrajudicial, o acusado se manteve em silêncio. Já em Juízo, negou os fatos. Disse que Raul estava na sua casa usando drogas consigo; ele pediu

certa quantidade para levar para casa; não vendeu a droga para ele; doou; não sabe por que ele disse o contrário, pois ele é seu amigo; adquiriu a droga em Osvaldo Cruz, de um indivíduo de prenome "nego"; adquiriu 15 gramas, pagando R\$ 300,00; iria usar a droga em 2 ou 3 dias.

Pois bem.

Em que pese a negativa do acusado, o acervo probatório é suficiente a comprovar a prática dos fatos.

O depoimento dos policiais foi uníssono no sentido de que, com o usuário Raul, foi localizada porção de cocaína, adquirida com o acusado momentos antes, pelo valor de R\$ 50,00.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial, não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, esta devidamente comprovada por laudo de exame químico toxicológico, não assistindo razão à defesa ao sustentar insuficiência probatória quando de qualquer forma se evidencia destinar-se a droga apreendida ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente.

Veja-se que dos depoimentos acima transcritos, é possível verificar que os policiais apresentaram relatos uníssonos, coerentes e seguros acerca dos fatos, dotados de presunção de legitimidade, em razão da função pública que exercem. Afora isso, não há nenhum substrato probatório apto a demonstrar especial interesse destes no julgamento da presente causa contra o réu, considerando que não se comprovou qualquer animosidade entre eles, de sorte a desqualificar seus testemunhos.

A respeito:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR.CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. § 4º DO ARTIGO 33. INAPLICÁVEL. I - Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências que culminaram com a acusação da prática de crime por parte do apelante devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Aqui, os policiais informaram que o local, onde foram encontradas as drogas, era apontado como ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, desconfiaram do apelante que, ao avistá-lo, entrou em uma das casas do lugar. Investigando, encontraram ali boa quantidade de cocaína e de maconha, mostrando que o recorrente estava traficando drogas na ocasião. II - Vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a Corte responsável pela interpretação da legislação federal, que "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas para embasar a não incidência da minorante do privilégio, quando, juntamente com as circunstâncias do delito, evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes." No caso, o apelado tinha consigo cinquenta gramas de cocaína e mais de três quilos de maconha. DECISÃO: Apelo defensivo desprovido. Apelo ministerial provido. Unânime. (Apelação Crime Nº70074904046, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: SylvioBaptista Neto, Julgado em 27/09/2017) (Grifei).

Quanto à adequação típica, a conduta do réu mostra-se compatível com o tráfico de drogas, especialmente o verbo típico "guardar" e "ter em depósito" para fins de traficância, nos termos do art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Como cediço, trata-se de tipo penal múltiplo de conteúdo variado, com dezoito verbos nucleares que o caracterizam, motivo por que basta a execução de uma das condutas típicas para a caracterização do crime. Ademais, desnecessária, para a incidência do tipo penal em tela, a ocorrência de ato de mercancia, bastando, para tanto, que a conduta do agente se amolde a qualquer um dos verbos nucleares, o que ocorreu na situação em tela, conforme acima mencionado.

No caso, o testemunho dos policiais que atuaram na diligência que redundou na apreensão da droga, aliados às demais circunstâncias existentes nos autos, sinalizam que o entorpecente apreendido estava destinado à traficância, já que, "a contrario sensu", conforme previsão do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/06, para identificação do usuário é necessário atentar "à natureza e à quantidade da

substância apreendida, ao local e às condições em que sedes envolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Com efeito, os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos, revelando que se tratava mesmo da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, visando ao consumo de terceiros.

Dentre eles, destaco:

- a) a quantidade e qualidade da droga, além do modo de acondicionamento dos entorpecentes (7 porções embaladas e individualizadas de cocaína, com peso total de 13,72 gramas);
- b) a droga estava previamente preparada e armazenada para a traficância, em porções prontas para revenda;
- c) apreensão de um aparelho celular, uma tesoura, pedaços de plásticos para porcionamento e individualização do entorpecente e das quantias de R\$ 25,95, R\$ 15,00, R\$ 1.000,00 e R\$ 50,00, em dinheiro, em notas variadas;
- d) confirmação, pelo usuário Raul, de que compareceu à residência do acusado para adquirir a droga, pagando o valor de R\$ 50,00.

Ainda, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, notadamente diante da quantidade de entorpecente apreendida, de imenso potencial lesivo, de modo que a aplicação da minorante legal serviria de estímulo à manutenção do comportamento criminoso, restando evidente que o acusado estava inserido em esquema criminoso sofisticado, tratando-se de mais uma engrenagem a fomentar o narcotráfico, não podendo a conduta ser considerada como de menor envergadura.

Note-se que a quantidade de droga apreendida (13,72 gramas de cocaína) se mostra mais que suficiente para atingir grande número de usuários, uma vez que 0,4g de cocaína é suficiente para a confecção de uma dose da droga, donde exsurge que seriam confeccionados quase 35 porções individualizadas de cocaína, o que afasta, ao menos neste momento, a tese de uso pessoal.

Com vistas a se elucidar a questão relativa à pequena ou grande quantidade de drogas apreendidas, tomemos a lição de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, in verbis:

"Lembre-mos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,4 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente." (Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, página 114). (grifou-se)

Ademais, basta fazer mero cálculo aritmético para se delinear o valor da mercadoria comercializada pelo autuado: em sendo vendida cada dose de cocaína por R\$ 20,00 (vinte reais), tem-se que as 24 porções que trazia consigo valiam R\$ 700,00. Lembro que quis o legislador favorecer o autor eventual de tráfico de "pequena" monta, para hipóteses extremamente excepcionais e especiais, em que todas as circunstâncias sejam absolutamente favoráveis ao autor do delito, o que não é o caso dos autos, conforme já exposto.

Admitir a minorante, neste caso, apenas adensaria e justificaria a perpetuação da narcotraficância.

De mais a mais, verifico que o acusado possui diversas condenações pretéritas. Outrossim, vinha fazendo da traficância seu meio de vida, já que, conforme relato das testemunhas, realizava a venda do entorpecente de maneira regular, não podendo ser beneficiado com minorante indicada para o transgressor eventual.

3. DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para CONDENAR JORGE BARBOSA, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

4. DOSIMETRIA DA PENA

Passo a individualizar a pena, considerando as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal e dentro do estritamente necessário e suficiente à retribuição e prevenção da conduta delituosa.

a) Da pena privativa de liberdade

I - Primeira fase de fixação

A culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta) não pode ser sopesado em seu desfavor, visto que normal para o tipo.

Registra antecedentes criminais (fls. 153/170): I. Autos 0002926-80.2015.8.26.0081, furto qualificado majorado, trânsito em julgado em 17/08/2018; II. Autos 0006640-39.2001.8.26.0081, furto majorado, trânsito em julgado em 22/08/2007, pena extinta em 16/08/2012; III. Autos 0006689-80.2001.8.26.0081, furto qualificado, trânsito em julgado em 28/09/2012, pena extinta em 13/12/2012; IV. 0006690-65.2001.8.26.0081, furto qualificado, trânsito em julgado em 25/11/2008; V. Autos 0003739-80.2017.8.26.0326, furto qualificado, trânsito em julgado em 09/08/2019; VI. Autos 0002666-83.2011.8.26.0326, furto simples em continuidade delitiva), trânsito em julgado em 13/08/2015, pena extinta em 29/02/2016; VII. Autos 0001879-40.2001.8.26.0638, furto qualificado, trânsito em julgado em 01/12/2003.

A fim de evitar "bis in idem", as condenações de n. I e V serão valoradas na 2ª fase de aplicação da pena, como agravante da reincidência múltipla, enquanto as demais condenações serão aqui consideradas como péssimos antecedentes.

Não foram colhidos dados a respeito da personalidade e conduta social do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo, de modo que não comportam desvalor.

A vítima é indeterminada (incolumidade pública), sem contribuição para o crime.

Assim, cotejando as circunstâncias judiciais e à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/06, estabeleço a pena base em 7 anos de reclusão.

II - Segunda fase de fixação

Não concorrem atenuantes.

Presente a agravante da multireincidência, na forma explanada na 1ª fase, o que merece maior agravamento do que o ordinário.

Deste modo, nesta fase, passo a dosar a pena em

Assim, estabeleço a pena intermediária em 8 anos e 9 meses de reclusão.

III - Terceira fase de fixação

Não se apresentam causas de diminuição ou aumento de pena.

b) Da pena de multa

A sanção pecuniária é cumulativamente cominada à espécie delitiva.

Assim, diante da análise já realizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, guardada a devida proporção, fixo-a em 700 (setecentos) dias-multa.

Em atenção à situação econômica do réu, sem notícia quanto aos seus efetivos rendimentos, estabeleço o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atualizável quando da execução (arts. 60; 49, §§1º e 2º, do CP).

c) Pena definitiva

Assim, vai o acusado condenado ao cumprimento de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, penas que torno definitivas, ante a ausência de outras causas modificadoras.

5. REGIME INICIAL

Atendendo-se ao disposto no artigo 33, parágrafo 1º, alínea “a”, e ao seu parágrafo 3º, que remete às circunstâncias judiciais do art. 59, ambos do CP, fixo o REGIME INICIAL FECHADO, por considerar este regime o único suficiente como resposta penal. Veja-se que os elementos angariados nos autos comprovam a reprovabilidade concreta da atuação do acusado, não se permitindo o abrandamento do regime prisional.

As circunstâncias da apreensão do entorpecente e a gravidade da conduta reprimida tornam acessíveis drogas de efeitos extremamente deletérios a pessoas que a elas não teriam alcance se encontrassem maior dificuldade em sua aquisição, o que demonstra a intensidade da violação do bem jurídico protegido e evidencia a necessidade da adequada resposta penal.

O tráfico de entorpecentes é o grande mal da sociedade contemporânea, que faz adoecer, de forma grave e muitas vezes irreversível, parte expressiva da população, instiga e propicia a prática de vários outros delitos, até mais graves, vitima a juventude e prejudica o seu desenvolvimento, desagrega as famílias e os relacionamentos e multiplica a indigência.

Aliás, nesse sentido já se pronunciou o Excelso Supremo Tribunal Federal:

“A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso (...)”. (STF, Segunda Turma, HC 131.761/SC, Relatora Min.^a Carmen Lucia, j. em 02/02/2016)

Também nessa linha:

[...] REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado. Gravidade concreta do delito, diante da natureza do entorpecente apreendido, com vistas principalmente à prevenção delitiva e tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena.

BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal, ante a gravidade concreta do crime de tráfico e a absoluta incompatibilidade com o regime de pena cabível, apresentando-se as aludidas benesses insuficientes à prevenção e à repressão do delito. [...]. (TJSP. 15ª Câmara de Direito Criminal. Apelação Criminal 0000219-45.2018.8.26.0434. Relatora: Gilda Alves Barbosa Diodatti. Julgado em: 16/05/2019. DJe: 20/05/2019).

6. ARTIGOS 44 E 77 DO CP

Ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, à vista do tempo de pena aplicado, bem como a gravidade em concreto da conduta, que desaconselha a concessão de qualquer benesse legal, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade fixada por restritiva de direitos, nem a suspensão condicional da pena.

7. DIREITO DE RECORRER

Considerando que o acusado respondeu a todo o processo segregado e que, à luz das circunstâncias envoltas à prática do ilícito, persistem os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva e posterior manutenção, que dizem com a garantia da ordem pública, aos quais me reporto, deixo de conceder a ele o direito de recorrer em liberdade, bem como de substituir a segregação por medidas cautelares diversas, pois insuficientes.

Assim, reviso e MANTENHO a prisão preventiva, em cumprimento às alterações legislativas promovidas pelo Pacote Anticrime.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 804 do CPP, competindo ao Juízo da execução a análise de eventual concessão do benefício da justiça gratuita (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1699679/SC. Relator:

Ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgado em: 06/08/2019. DJe: 13/08/2019).

2. Oficie-se para a imediata destruição dos entorpecentes (se ainda não realizada).

3. Havendo objetos apreendidos (ex.: balança de precisão, anotações e outros instrumentos), relacionados ao tráfico de drogas, fica, desde já, decretado seu perdimento e autorizada sua destruição pela autoridade policial, devendo ser oficiado para tanto.

4. Existindo valores depositados em conta judicial, também fica decretado seu perdimento, devendo ser revertido em favor do Fundo Nacional Antidrogas, na forma regulamentada pela Corregedoria de Justiça de São Paulo.

5. Após o trânsito em julgado:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b) comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão de seus direitos políticos;

c) expeçam-se as demais comunicações pertinentes;

d) remetam-se os autos ao Contador, para elaboração da conta de custas e da pena de multa; e

e) forme-se o PEC definitivo, remetendo-o à Vara de Execuções Criminais, arquivando-se estes autos oportunamente.

Honorários do advogado dativo nos termos do convênio DPE-SP/OAB para o procedimento em espécie, expedindo-se a certidão oportunamente.

P. I. C.

Lucelia, 19 de setembro de 2022.

Samara Eliza Lutiheri Feltrin Nespoli

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA